

[5] 하우스푸어 채권 채무조정이율 변경 조치 등 부적정

- 2015. 6. 30. 개정된 「하우스푸어지원규정」 제18조(분할상환의 허용)에 따르면 채무조정약정을 체결한 채무자가 분할상환금에 대하여 기본형¹⁾(고정금리)에서 금리조정형²⁾(5년 주기 금리변동)으로 채무조정이율을 변경 신청하는 경우에는 변경수수료³⁾를 납부 받고 이를 허용한다고 되어 있고
 - 「같은 규정」 부칙 제2조(경과조치)에 따르면 이 규정 시행일 이전에 채무조정약정을 체결한 채무자가 상환방식을 변경 요청하는 때에는 최초 1회에 한하여 변경수수료를 면제하고 최초 채무조정 약정일로부터 5년이 경과하기 전까지는 이미 적용중인 채무조정이율을 기준으로 조정한다고 되어 있음
- 한편 2013. 5. 23. 제정한 「하우스푸어 지원규정」 제38조(세척)에 따르면 규정의 시행에 필요한 세부사항은 사장이 따로 정할 수 있도록 되어 있고
 - 2013. 7. 9. 「신규 하우스푸어 채권 업무처리 기준」(담보채권 정리부-6826호, 담임이사 결재)에 따르면 ‘동 업무처리 기준 및 절차는 향후 제정할 「하우스푸어 지원세척」에 반영’ 하겠다고 되어 있음

1) 기본형 금리 산출 방식 : 채무조정신청일 직전 월의 공사의 자금조달가능금리(공사채(AAA) 5년물 + 기간스프레드)에 관리비용(0.6%)를 더한 금리(매월 말 경영지원부에서 산출하여 게시판에 게시)

2) 금리조정형 금리 산출 방식 : 분할상환약정 기간 동안 기간스프레드를 제외한 채무조정이율을 적용하며, 채무조정약정일(기본형에서 변경하는 경우 변경일) 이후부터 같은 방식으로 매 5년 주기로 새로이 5년이 시작되는 날에 적용하는 채무조정이율로 변경하고 그 변경된 채무조정이율을 5년 동안 고정

3) 변경수수료 = 분할상환금 잔액 × 1.5% × {(3년-약정 후 경과일수) ÷ 3년}, 채무조정 약정일로부터 3년 경과 후 신청 시 면제

□ 그런데, 2015. 7. 1. 舊 금융자산관리부(現 금융투자관리부)에서는
“「하우스푸어지원규정」 일부 개정에 따른 업무 협조 요청”
(금융자산관리부-△△△△호, 부장 전결)를 통해 2015. 6. 30. 규정
개정에 따른 업무 후속조치를 통지하면서

- 규정 개정 전에 분할상환약정을 체결한 채무자가 금리조정형으로
채무조정이율을 변경 신청하는 경우, 아래와 같이 2가지 방법
으로 처리⁴⁾하도록 잘못 통지함으로써 업무의 혼선을 초래함
- (규정 정당 적용) 「하우스푸어지원규정」 부칙 제2조(경과조치)에
따라 “변경수수료 없이” “기존 약정금리”에서 기간스프레드를 차감하여
재약정 하도록 하는 등 규정에 따라 적정하게 안내하였으나
- (규정 부적정 적용) “변경수수료를 납부하는 경우” “채무조정이율을
변경 신청하는 시점의 금리에서” 기간스프레드를 차감하여
재약정 하도록 하는 등 개정된 규정을 소급하여 적용하도록 잘못 통지함

4) “「하우스푸어지원규정」 일부 개정에 따른 업무 협조 요청[금융자산관리부-△△△△(2015. 7. 1.)]” 붙임 1 발
취

◆ 기본형에서 5년 주기 금리조정형으로 변경하는 방법 ◆

- **[방법1] 변경수수료 없이 기존 약정금리를 조정하는 방법** : 약정 당시 적용중인 금리에서 일부
감면하여 5년 주기 금리조정형으로 재 약정하는 방식
 - * 이 경우 조정된 금리는 최초 약정일부터 5년이 될 때까지만 적용하며, 이미 납부한 부분에 대
하여는 변동이 없습니다.
- **[방법2] 변경수수료를 납부하고 약정변경 시점의 금리로 조정하는 방법** : 약정 당시 금리와 관계없이
약정변경 시점의 금리를 반영하여 5년 주기 금리조정형으로 재약정하는 방식
 - * 이 경우 조정된 금리는 변경약정일부터 5년간 적용합니다.
 - ※ [변경수수료 산출 방법] 잔여 분할상환금 × 1.5% × (3년 - 경과기간) / 3년
⇒ 다만, 3년 경과후 금리조정을 요청하는 경우 변경수수료 면제

□ 그 결과, 규정 개정 전에 분할상환약정을 체결한 채무조정 약정자가 “금리조정형”으로 채무조정이율을 변경 신청한 31건에 대하여

- [표 5]의 사례와 같이 4건은 최초 채무조정약정 시의 공사채(AAA) 5년물 이율을 적용하여 4.54%로 정당하게 적용하였고, 27건은 금리조정형으로 변경 신청 시의 공사채(AAA) 5년물 이율을 적용하여 2.85%로 부적정하게 재약정 체결하는 등의 문제가 발생하였음

[표 5] 업무처리 혼선 사례(예시)

(단위 : %)

구분	최초 약정체결일	채무조정이율(기본형)				금리조정형 변경신청일	채무조정이율(금리조정형)			
		계	공사채 (5년)	기간 스프레드	인건비		계	공사채 (5년)	기간 스프레드	인건비

“기재생략”

□ 한편, [별표 3]과 같이 부적정 사례 총 27건에 대하여는 채무조정이율 변경신청 당시의 공사채(AAA) 5년물 이율을 적용하고 기간스프레드를 감한 이율을 적용하여 처리함으로써 176,440천 원 상당의 이자액을 적게 받는 내용으로 금리를 변경하여 약정을 체결해 주었으며

- 이 중 23건의 하우스푸어 채권에 대하여는 최초 1회에 한하여 변경수수료를 면제해 주어야 함에도 부당하게 31,899천 원의 변경수수료를 받은 사실이 있음

【조치할 사항】

- ◇ 금융투자관리부장은 2015. 6. 30. 시달된 「하우스푸어지원규정」 개정에 따른 후속조치 내용을 「하우스푸어지원규정」에 맞게 재시달하는 한편, 하우스푸어 업무 처리기준 및 절차 등을 세칙 또는 요강 등에 반영하여 관련 업무를 명확히 처리할 수 있도록 하는 방안을 마련하시기 바람. (통보)
- ◇ 또한, 규정과 다르게 부적정한 업무처리 기준을 통보한 관련 팀장 최상순 등 2명에게는 주의 촉구하시기 바람. (주의)

※ 공사 내규를 잘못 적용하였으나, 채무자와 既체결된 약정은 유효하므로 별도 시정조치는 하지 아니함

[별표 3] 하우스푸어 채무조정이율 변경 부적정 명세

(단위 : %, 천 원)

순 번	차주번호	차주명	최초 약정일	금리 변경일	변경시 적용금리	정당 금리	이자차액 (추정)*	변경 수수료
--------	------	-----	-----------	-----------	-------------	----------	---------------	-----------

“기재 생략”

* 최초 채무조정 약정일로부터 5년 경과 전 까지 기간 중 채무조정이율 변경신청일로부터 5년 경과 전까지 기간의 이차 차액 산정

